

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง เนาวรัตน์ พลังไพบูลย์
ร.อ. วิวัฒน์ ชินพิลาศ (33 เมติ คลินิก)

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1476, มาตรา 1480

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 2

สิทธิตามสัญญาจ้างแรงงานเป็นสิทธิเฉพาะตัวของโจทก์ผู้เป็นลูกจ้างไม่เป็นสินสมรส การฟ้องเรียกเงินตามสัญญาจ้างแรงงานมิใช่เป็นการจัดการสินสมรส โจทก์ซึ่งเป็นหญิงมีสามีจึงมีอำนาจฟ้องได้ตามลำพังตนเอง โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสามี การที่โจทก์มาทำงานสายและทำงานให้แก่จำเลยผู้เป็นนายจ้างไม่ครบตามเวลาที่กำหนด หากเป็นการผิดต่อระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย จำเลยชอบที่จะลงโทษทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับดังกล่าวได้ หากชอบที่จะเรียกเงินค่าจ้างคืนจากโจทก์ไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างประจำ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ ขอให้
 บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม สิ้นจ้างแทนการ
 บอกกล่าวล่วงหน้า ค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณี ค่าทำงานล่วงเวลา และค่า
 ทำงานวันหยุดพักผ่อนประจำปีพร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์
 ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะเป็นหญิงมีสามีและมีได้รับความยินยอมจากสามีให้ฟ้องคดีนี้

จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะ โจทก์มาทำงานสายหรือไม่มาทำงาน แต่ลงชื่อเบิกค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา โจทก์ทำงานไปสามวัน จำเลยขอคิดค่าเสียหายขอให้ยกฟ้องและให้ โจทก์ใช้เงินจำนวน 420,405 บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่จำเลย โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้ง และขอให้ยกฟ้องแย้งศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณีพร้อมดอกเบี้ยค่าขออื่นให้ ยก และให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "แม้โจทก์เป็นหญิงมีสามีฟ้อง ความโดยไม่ได้รับความยินยอมจากสามี แต่สิทธิตามสัญญาจ้างแรงงานเป็นสิทธิ เฉพาะตัวของโจทก์ผู้เป็นลูกจ้าง ไม่เป็นสินสมรส การฟ้องเรียกเงินตามสัญญาจ้าง แรงงานมิใช่เป็นการจัดการสินสมรสตามกฎหมายที่จำเลยอ้าง โจทก์มีอำนาจฟ้อง ได้ตามลำพังตนเอง โดยหาจำต้องได้รับความยินยอมจากสามีโจทก์ก่อนไม่ การที่ โจทก์มาทำงานสายและทำงานให้จำเลยไม่ครบตามเวลาที่กำหนด หากเป็นการผิดต่อ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย จำเลยก็ชอบที่จะดำเนินการลงโทษ ทางวินัยตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของจำเลยต่างหาก หาชอบที่จะมาเรียกเงิน คืนจากโจทก์ไม่ อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-มาโนช เพียรสนอง-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ